



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2785/2023/CA1

Paraná, 27 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"AFIP CONTRA CANTALLOPS DIEGO ALEJANDRO SOBRE EJECUCIÓN FISCAL -AFIP-"**, Expte. N° FPA 2785/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal de Concordia, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la AFIP en fecha 01/12/2023, contra la sentencia de este Tribunal del día 17/11/2023.

El 26/12/2023 la parte demandada contesta el traslado corrido y quedan los presentes en estado de resolver 01/02/2024.

II- Que, en lo que aquí interesa, la resolución de primera instancia rechazó la excepción de pago, mandó a llevar adelante la ejecución fiscal e impuso las costas en el orden causado.

La AFIP apeló la distribución de costas en el orden causado.

Esta Cámara declaró mal concedido el recurso interpuesto, por resultar inapelable la sentencia de ejecución en virtud de lo dispuesto en el art. 92 de la ley 11.683.

Contra dicha decisión, se alza el presente.

III- Que, la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Enumera los requisitos comunes y propios para la interposición del remedio intentado.

Sostiene la cuestión federal involucrada.

Fecha de firma: 27/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37667547#401037798#20240227102046836

Alega también arbitrariedad y gravedad institucional.

Que, contesta la parte ejecutada y solicita que se rechace el recurso interpuesto.

IV- Que corresponde a este Tribunal analizar la viabilidad formal del remedio intentado y, en tal sentido, debe determinarse si se ha introducido y mantenido la "cuestión federal", planteo que debe efectuarse de manera expresa y en la primera oportunidad en que se suscite. De no cumplirse este recaudo, podría faltar el requisito de resolución contraria al derecho federal invocado.

Se ha sostenido que "Un criterio principal impone plantear la cuestión federal en oportunidad de trabarse la litis y sólo excepcionalmente en ocasión posterior, por causa justificada y condicionado a que el planteo se efectúe en la primera oportunidad posible, para dar a los jueces de la causa la posibilidad de considerarla y decidirla (Fallos: 259:169; 278:35; 298:321; etcétera)" (Guastavino, Elías P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. 2, Editorial La Rocca, Buenos Aires, 1992, p. 882).

También se ha afirmado que el planteamiento de la cuestión federal debe introducirse en el juicio en forma y tiempo oportuno, ya que esto permitirá a las partes debatir sobre ella y al juez resolverla. Al introducirlo, el sujeto habilitado a dichos fines plantea en la litis el caso federal para poder ocurrir oportunamente a la CSJN a través del recurso extraordinario federal (cfr. Sagües, Néstor P., "Recurso Extraordinario", t. II, 4ta. edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 318).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2785/2023/CA1

En el caso, se advierte que la recurrente no introdujo oportunamente -interposición de la demandada de fecha 29/03/2023- la pretendida cuestión federal.

Atento ello, se concluye que no se encuentran satisfechos los recaudos de admisibilidad formal del recurso extraordinario planteado.

V- Que, finalmente, corresponde imponer las costas de la presente instancia a la AFIP, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN, aplicable de acuerdo con lo previsto en el art. 36 de la ley 27.423.

VI- Que, no se regulan honorarios al letrado de la parte demandada por resultar inoficiosa su labor en lo que refiere al presente recurso extraordinario; tampoco a la letrada de la actora en virtud de lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la parte ejecutante.

Imponer las costas de la presente instancia a la AFIP, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN, aplicable de acuerdo con lo previsto en el art. 36 de la ley 27.423.

No regular honorarios al letrado de la parte demandada por resultar inoficiosa su labor en lo que refiere al presente recurso extraordinario; tampoco a la letrada de la actora en virtud de lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Fecha de firma: 27/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37667547#401037798#20240227102046836

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 27/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37667547#401037798#20240227102046836